

징 계 요 구

관 리 번 호 19기동 - 20
제 목 품위유지의무 위반 등
관 계 부 서 0000본부 ZZZZZ
징계 대상자 EEEEE
1급 처장 QQQ
징 계 종 류 해임
징 계 사 유

1. 개요

우리공사는 「공직자 윤리법」 제3조의 2. 제2항(공기업) 및 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호. 라.목에 따른 공공기관으로서 임직원은 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에 따라 법령을 준수하고 친절 및 공정하게 직무하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

ZZZZZ EEEEE 처장 QQQ(남, 55세)은 YYYYYYY 근무시 2019.04.11.(목)~13.(토) 삼성서울병원 장례식장에서 부친 장례식을 치루면서 ‘임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련 임직원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니됨’에도 불구하고 공적인 업무에 종사하는 서울지역본부 소속 부하직원들로 부터 공사 상조회에 가입되어 있음에도 ‘부친 장례를 치루는 사적인 업무’에 해당되는 노무를 제공받아 KOGAS 임직원 행동강령 제15조의3(사적노무요구 금지)규정을 위반 하였다.

또한, 2017.06.26.19:00경 강원도 영월군 영월동강한우 식당에서 ‘RRRRRR 노사상생 공동워크샵’ 관련 직원들과 저녁식사 중 직장 내 권력관계에 있는 상사의 위치에서 동석한 부하 여직원 K에게 000 행위를 하여 수치심과 0적 굴욕감을 느끼게 하는 등 공사의 사규를 위반하였다.

2. 법령 및 사규

가. UUU 관련 법령

UUU의 정의에 대하여 「양성평등기본법」 제3조(정의) 제2호는 “업무, 고용, 그 밖의 관계에서 국가기관·지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 ‘국가기관 등’ 이라고 한다)의 종사자, 사용자 또는 근로자가 ‘지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 0적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위(가.목), 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위(나.목)’ 라고 규정하고 있다.¹⁾ 그리고 같은 법 제30조~제32조는 국가기관 등의 UUU 등 방지 시책 수립 및 시행의무, UUU 예방교육 등 방지조치 의무, UUU 실태조사 등 의무를 규정하고 있다.

나. UUU 관련 사규

1) 공사 「직장내 UUU 예방지침」 제4조(임직원 UUU 금지 등) 제1항 ‘공사의 임직원은 양성평등기본법에서 정한 UUU행위를 하여서는 아니된다’ 라고 규정하고 있다. 동 지침 해설서에서는 UUU의 정의를 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따른다고 하고 있으며 성적 언동에 대하여는 법제처에서 정의한 ‘성적 언동’ 과 동일 또는 유사하다고 설명하고 있다.

1) 일정 규모 이상의 직장에 적용되는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제2조, 제12조 ~ 제14조의 2.에서는 UUU의 정의 및 UUU 금지 의무를 규정하고 있으며, 공사도 직장이므로 공사 직원들은 같은 법 제12조에 따라 UUU을 하지 말아야 할 의무가 있다. 「국가인권위원회법」 제3조 라.목에서는 UUU을 평등권 침해의 차별행위 유형의 하나로 규정하고 있다. 한편, 본질적 측면에서의 UUU의 정의는 「양성평등기본법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「국가인권위원회법」 모두 동일하다.

2) 법제처는 ‘성적 언동’ 정의에 대한 질의회신에서 ‘성적 언동’이란 ‘가. 육체적 성적 언동(입맞춤이나 포옹, 뒤에서 껴안기 등의 신체 접촉행위), 나. 언어적 성적 언동(음란한 농담 등), 다. 시각적 성적 언동(외설적 사진 등을 보여 주는 행위, 성과 관련된 특정 신체부위를 노출시키는 행위 등), 라. 그 밖에 사회 통념상 성적 굴욕감이나 혐오감을 유발하는 것으로 인정되는 언어나 행동’ 이라고 정의하고 있다.

3) KOGAS 임직원 행동강령 제20조의4(UUU 금지) 임직원은 상호간에 성적유혹 및 성적수치심을 유발시키는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다. 1. 특정 신체부위를 만지거나 접촉하는 행위 6. 그 밖에 사회통념상 성적수치심을 유발하는 행위 등을 열거하고 있다.

4) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다’ 라고 규정하고 있으며, 공사 「상벌규정」 제22조(징계양정) 별표 1 [징계양정기준] 7의 다.에서 UUU을 품위유지의무 위반의 한 유형으로 명시하고 있다.

5) 공사 「취업규칙」 제66조(직장내 UUU 발생시 조치) 제1항 ‘공사는 직장내 UUU을 한 자에 대하여 UUU의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계조치를 행한다’ 라고 규정하고 있는 바 이는 공사에서 직장내 UUU에 대한 강력한 처벌의지를 표방한 것이다.

다. 기타 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’, 제2항 ‘상사는 직원의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다’ 라고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’ 고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적은 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

3) KOGAS 임직원 행동강령 제15조의3(사적노무요구 금지) ‘임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련 임직원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다. 다만, 다른 규정 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다’ 라고 규정되어 있다. 위 사회상규란 대법원 판례에 따르면 ‘사회 윤리 내지 사회통념에 비추어 용인될 수 있는 행위’ 를 말한다.

3. 위반행위

ZZZZZ EEEEEE 처장 QQQ(이하 ‘처장 QQQ’ 이라고 한다)은 1992.01.20. 공개경쟁채용 00기로 입사 2013.02.01.~2018.02.18. RRRRRR 설비운영팀장, 2018.07.01. 1급 승진, 2018.02.19.~2019.08.31. 공급본부 YYYYYYYY, 2019.09.01.부터 EEEEE에 근무하는 자로서,

【YYYYYYY 근무(2018.02.19.~2019.08.31)】

가. 2019.04.11.(목)~13.(금) 0000병원 장례식장 19호실에서 부친장례식을 치루면서 ‘임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련 임직원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니됨’ 에도 불구하고 공적인 업무에 종사하는 서울지역본부 소속 부하직원들로 부터 공사 상조회에 가입되어 있음에도 ‘부친 장례를 치루는 사적인 업무’ 에 해당하는 노무를 제공받았다. 이에 설비운영부장 FFF, 차장 GGG는 04.11.(목)16:00~18:00,(각 2시

간) 차장 PPP, 대리 SSS은 04.12.(금)12:00~18:00.(각 6시간)까지 장례식장 19호실 입구의 부의금 접수창구에서 부의금 접수 및 빈소접객 안내를 하는 등 사적노무를 제공하였다. 특히 일과를 마친 차장 OOO 등 8명은 1일차 4명, 2일차 4명씩으로 각각 19:00~21:00(각 2시간)까지 사적인 노무를 제공하였다.

【RRRRRRR 설비운영팀장 근무(2013.12.16~2018.02.18)】

나. 2017.06.26.19:00경 강원도 영월군 영월동강한우 식당에서 ‘RRRRRRR 노사상생 공동 워크숍’ 관련 직원들과 저녁식사 중 본인 옆에 앉은 여직원 GGG에게 “된장은 손으로 찍어먹어야 된다”라는 말과 함께 본인의 집게 손가락으로 된장을 찍어 먹은 후 여직원 GGG의 집게 손가락에 된장을 찍게 한 후 여직원 GGG의 집게 손가락을 입으로 1회 빨아먹는 등 사회통념상 이해할 수 없는 행위로 심각한 성적 굴욕감과 혐오감을 느낄 정도로 UUU을 하였다.

4. 처장 QQQ의 주장 및 판단

가. 처장 QQQ의 주장 및 판단

처장 QQQ은 위 위반행위 ‘가’, ‘나’, 항에 대하여 다음과 같이 주장하고 있다.

1) 위반행위 ‘가’ 항에 대하여 부친 장례식의 경우 서울지역본부 노조지회 측에서 ‘먼저 도와준다는 의견을 냈으며 본인이 먼저 요구한 것은 아니다, 직원들이 자발적으로 도와주었다, 원만한 노사관계를 위하여 거절할 수 있는 명분이 불가항력적이었다’라는 주장과 위 사적노무를 제공 받은 사실관계에 대해서는 다툼이 없다고 인정하였다.

그러나 공사 행동강령 ‘사적노무금지 요구’ 도입 배경은 공사(公私) 구분없이 직무관련자나 부하직원 등 직무관련 직원의 노동력을 사적으로 사용하는 전근대적 관행 일부가 잔존하여 상사의 업무와 무관한 사적 노동력 제공요구가 부적절하다는 인식이 공사 내 형성되고 상사의 우월적 지위를 이용하여 직무관련자나 직무관련 직원의

노동력을 사적으로 사용하는 행위에 대한 엄정한 규율이 필요하다는 전제하에 정부(권익위)의 시책으로 강력하게 도입되었다. 그럼에도 지역본부 업무를 총괄하는 본부장의 위치에서 위와 같은 사안이 발생한 것에 대하여 그 책임이 결코 가볍다고 볼 수 없다. 설령 직원들이 자발적으로 참여하여 사적 노무를 제공하여도 공적인 업무 시간에 사적인 노무를 제공하는 것에 대하여 단호하게 공(公)과 사(私)를 엄중하게 구별하여 직장으로 원복시켜야 함에도 불구하고 관습과 관행상 ‘이 정도는 괜찮겠지’라는 미필적 고의 또는 인식있는 과실로 접근한 잘못이 명백하고 지역본부의 장으로서 기강을 올바르게 세워야 할 책무가 있음에도 그 스스로 원만한 노사관계와 과거 관행 등의 이유로 공사 행동강령을 위반하였음은 명백하다.

2) 위반행위 ‘나’ 항에 대하여 처장 QQQ은 피해자에게 사과하였고 잘못된 부분을 인정하고 크게 뉘우치고 있다는 진술과 위 사실관계를 인정하고 있다. 평소 여성의 @@@을 입에 @@ @@ 행위는 사적인 친밀한 %%관계에서도 허용될 수 없는 행위로 이와 같은 행위가 직장상사에 의해 이뤄어진다면 여직원이 BBBBBB과 혐오감을 느끼기에 사회통념상 충분하다.

비록 위 UUU 당시에는 피해자가 0적행동에 대해 분명하게 반박 항의하지 않았으나 이는 UUU 상황에 처한 여성의 경우에 상대방에게 저항함으로써 초래될 현재 및 미래의 위협과 불이익 처우에 대한 두려움으로 저항 보다는 상대방의 기분을 상하지 않게 그 상황을 회피하려고 하는 경향이 있으며 그렇다고 해서 성적 수치심이나 굴욕감이 없었다는 것을 의미하는 것이 아니다.

상하관계에 있는 당사자가 부하직원에게 UUU 고의가 없이 장난으로 하였을 경우라 하더라도 부하직원으로서 그 관계 때문에 자율적인 의지로 이를 거부하기 어려운 상황에 놓이게 되며 비록 당사자가 명시적인 거부 의사를 표명하지 않더라도 UUU으로 인정할 수 있다.

이 경우 당사자의 비자발적인 동의나 묵시적 거부 의사의 존부에 대한 판단은

당사자의 권력관계, 당사자가 신체적 접촉을 하게 된 경위나 진행과정 등 여러 가지 정황을 고려하여 판단할 수 밖에 없다.

특히, 위 행위에서 가장 중요한 것은 당시 피해자가 동의하지 않았다는 점이다. 그러므로 중한 책임으로부터 벗어날 수 없다. 다만 피해자는 가해자가 ‘잘못했다’고 사과하여 그 의사표시를 수용하였고 위 건을 신고하지 않은 사실, 상당한 시일이 경과 하였다는 이유, 위 내용이 소문이 나면 수치심이 더할 수 있다는 사유로 사건화 하지 않았고 가해자가 불이익을 당할 것 이라는 전제하에 중한 책임은 묻지 않았다.

나. 참고사항(징계시효 도과)

대법원 판례에 의거 징계시효가 경과한 비위행위라 하더라도 그러한 비위행위가 있었던 점을 징계양정의 판단자료로 삼는 것까지 금하는 것은 아니므로 과거의 근무 내력도 징계처분의 정당성을 판단하는 자료로 삼을 수 있다.²⁾ 또한 공사 감사규정 시행세칙, 상벌규정³⁾에도 징계대상자의 평소의 소행 등에 대한 유무를 충분히 참작 하여 징계기준에 의거하여 정한다는 규정이 있는 바, 따라서 아래와 같은 행위에 대하여 참고하고자 한다.

- 1) 2015.01~02월경 경북 *** 소재 ‘해녀와 바다횃센타’ 식당에서 RRRRRR 설비운영팀 직원 약 25명이상 참석한 부서회식 자리에서 여직원도 참석하였음에도 불구하고 “야, KKK, PPP 몸 좋다는데 상의 함 벗어봐” 라고 팀장으로서 부적절한 지시로 2명의 남자 직원은 식사 중 자리에서 일어나 상의를 완전 탈의하여 상체를 노출시키는 등 직원 KKK, PPP는 심한 부끄러움을 느꼈다. 이와 관련 처장 QQQ은 ‘상의를 탈의하라고 지시한 게 아니고 두 직원이 육체미 운동을 하니 보디빌더 자세를 보여주라는 제안을 한 것이지 부당한 지시는 없었다’ 라는 주장을 하고 있다. 그러나 공적인 업무의 연속선상에 있는 부서 회식자리에서 관리

2)대법원 1995.9.5. 선고, 94다52294. 판결

3)감사규정시행세칙 제30조(감사결과 심의위원회)4항2.징계조치를 요구할 경우 별도로 정한 ‘징계심의 양정기준’에 따라 요구하되, 징계혐의자의 업무관련성, 평소소행, 공적유무, 근무성적, 개전의 정, 그 밖의 정상을 구체적으로 명시하고 관계증빙자료를 첨부한다. 상벌규정 제22조(징계양정)징계를 양정할 때에는 징계대상자의 평소의 소행, 근무성적, 과거의 공적 및 포상실적, 개전의 정, 과거 징계사실의 유무 등을 충분히 참작하여 징계기준(별표1)에 의거하여 정하여야 한다.

자의 위치에 있음에도 불구하고 위와 같은 지시 또는 제안이 관리자로서 부적절한 언행이라고 판단할 수 밖에 없으며 그 책임 또한 가볍지 않다.

- 2) 2015.12월 중순경 경북 *** 소재 “***수 생선찜식당”에서 RRRRRR 설비운영팀 4과 직원들(참석자 약 13명 정도)과 회식을 하면서 그 식당 벽에 걸려있던 모 주류회사의 000사진이 있는 달력을 한 장씩 찢어 직원들에게 나눠주며 “00 어떻게 해” 라고 말하며 부하직원 UUU 등에게 달력을 두손으로 들거나 바닥에 깔고 특정행위를 연상시키는 유희적 행위를 시켰다. 이에 처장 QQQ은 ‘00 어떻게 해’라는 말을 한 사실은 없으며 달력은 누군가 찢어 나눠 주었고 모두 남자들이고 술 한잔 먹은 기분에 약간의 음담패설과 0적농담으로 서로 재미있게 놀자고 한 행동이었지 직원들에게 수치감을 느낄 정도의 어떤 지시도 하지 않았다. 다만 ‘건전한 회식문화를 정착시켜야 함에도 불구하고 말리지 못한 책임이 있다’는 주장을 하고 있다. 회식장소에서 000사진이 있는 달력을 이용한 유희행위가 사회통념상 이해할 수 있는 행위라고 볼 수 없으며 그 책임 또한 관리자로서 무겁다.
- 3) 2016년 2월경 부하직원 DDD가 삼척에서 서울로 인사발령이 있었을 때 공개적 장소인 설비운영부 공무과 사무실에서 “열심히 배워서 일하라고 기껏 가르쳐 왔더니 은혜를 모르고 배신해서 다른 지역으로 도망간다”는 말과 함께 본인을 기만하는 행위이자 앞으로 가서도 ‘네가 잘되는지 지켜보겠다’며 모욕적인 폭언을 하고 전(前) 인사 이동자(2015년 1월) 및 타 지역으로 인사발령이 난 직원들에게도 공개적으로 유사한 발언을 하며 모욕하였다는 진술이 있다. 이에 처장 QQQ은 ‘삼척은 오지(奧地)라 젊은 직원들 대다수가 전출을 희망하고 신입직원들이 생산터미널 설비운영파트 시운전 기술을 다 배우지 않고 다른 곳으로 전출하는게 안타까워 강하게 이야기하다보니 그런 것인데 모욕을 한 사실이 없다’고 주장한다.
- 4) 2014년~2017년 경 삼척시 호산리소재 양지목장 **직판장, **구이촌, **우이, *씨 등 여러 식당에서 팀 전체회식 때 참석한 특정 부하직원들에게 팀장으

로서 유·무형적 권한을 이용하여 강압적으로 노래와 춤을 추도록 부당한 지시를 단순 일회성이 아닌 지속적으로 계속 되었다는 직원들의 진술이 있다. 이에 처장 QQQ은 ‘직원들이 노래하거나 춤을 추는 것에 대해 결코 강제하거나 강요한 적이 없으며 흥을 돋구어 주고자 하였다’ 고 주장하고 있다. 그러나 부하직원 개인의 입장에서 우월적 지위를 이용한 상사의 단순한 언동과 지시도 노래와 춤을 강요한다는 의미로 받아들일 수 있으므로 공적인 부서 회식자리는 업무와의 연속성으로 그 관련성을 인정할 수 있다. 그러므로 부서를 통솔하는 관리자로서 그 책임이 있다.

5. 징계 양정 사유

공사는 국민생활의 편의증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니된다. 특히, 위신 손상행위는 국민신뢰도 저하로 이어져 조직의 미래를 위협하는 리스크로 작용하고 있다.

그럼에도 불구하고 처장 QQQ은 ①직장 내에서 여성들이 UUU 및 성차별적 편견 등으로부터 안전하게 일할 수 있도록 이를 관리 감독해야 할 책임이 있는 최고관리자임에도 불구하고 이와 같은 0적 언동을 하였다는 점에서 비난 가능성이 더욱 크다는 점, ②실질적으로 부하 직원들은 업무 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 관리자의 보호 감독을 받는 사람들임에도 불구하고 업무영역 전반적인 범위에서 부당한 영향력을 행사 하였다고 볼 수 있는 점, ③이 사건이 외부에 알려지면 kkkkkk의 명예가 크게 실추될 가능성이 높은 점, ④최고관리자로서 사전에 위 문제된 부분을 경계하지 않은 잘못이 있는 점, ⑤지역본부장으로서 부하직원들에게 행동강령을 철저히 준수하라는 내용으로 교육시켰음에도 불구하고 정작 본인은 행동강령 준수기준을 이 정

도는 ‘도의상 괜찮겠지’ 라는 미필적 고의 또는 인식있는 과실로 안이하게 접근하여 물의를 야기한 점, ⑥유사사례의 재발 방지와 공직기강 확립을 위해서 엄히 그 책임을 묻는 것이 바람직해 보이는 점 등을 감안하여 중징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장은 공직자의 품위유지의무 등을 위반한 ZZZZZ EEEEE 소속 처장 QQQ(55세)에게 상벌규정 제17조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(해임)